



P E N E T A P A N

Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ERASTUS KRISTANTO, Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 22 April 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Alam Hijau F-2/44 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: SRI UTAMI, SH., M.Hum. Advokat, pada Kantor Hukum "SRI UTAMI, SH & Rekan" berkedudukan dan berkantor di Jl. Ploso Timur I-C/55, SURABAYA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2026, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-02112011-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4

Hal 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2011, Pemohon (ERASTUS KRISTANTO) telah melangsungkan perkawinan dengan MELISA TANAKA pada tanggal 30 Oktober 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan diantara Pemohon dengan MELISA TANAKA dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :
 - KENNETH AGAEL KRISTANTO, yang lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012, sebagaimana diuraikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-05092012-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 5 September 2012;
 3. Bahwa selanjutnya istri Pemohon yang bernama MELISA TANAKA telah dinyatakan meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 21 Mei 2021, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-08062021-0179, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 8 Juni 2021;
 4. Bahwa oleh karena itu, dengan meninggalnya istri Pemohon bernama Almarhumah MELISA TANAKA, maka Pemohon bersama-sama dengan anak Pemohon bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO dinyatakan bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhumah MELISA TANAKA sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Hak Waris Akta Nomor 259/HW/2026 tanggal 01 Juli 2026 yang dibuat dihadapan WIMPHRY SUWIGNJO, SH., Notaris/PPAT Surabaya;
 5. Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon, maka berdasarkan Keterangan Hak Waris Akta Nomor 259/HW/2026 tanggal 01 Juli 2026 sebagaimana diuraikan di atas, secara dan menurut perundang-undangan, Pemohon (ERASTUS KRISTANTO) beserta anak Pemohon bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO adalah berhak dan mewaris atas harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA;
 6. Bahwa selanjutnya, Harta yang diperoleh selama perkawinan diantara Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Almarhumah MELISA TANAKA yakni berupa :
 - Sebidang tanah pertanian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 812/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tgl. 18-03-2009, No. 152/11.05/2009 Tgl. 18-03-2009, Luas : 9.416 M2, Desa Ambeng-

Hal 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik,
Propinsi Jawa Timur, atas nama ERASTUS KRISTANTO;

5. Bahwa saat ini Pemohon mempunyai rencana akan Menyewakan harta gono gini yang menjadi peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA, Pemohon yang sudah bertempat tinggal di Surabaya, sangat kesulitan untuk mengurus, memelihara serta merawat tanah pertanian yang berada di Kabupaten Gresik, juga hasil sewa adalah untuk membiayai usaha Pemohon berkaitan penghasilan Pemohon untuk biaya dan keperluan hidup Pemohon bersama anak Pemohon bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO;
6. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan adanya rencana Menyewakan harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA dan oleh karena seorang anak Pemohon bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO, sebagai ahli waris Almarhumah MELISA TANAKA saat ini masih belum dewasa, maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama demi hukum adalah bertindak sebagai WALI AYAH, hal mana diatur dengan tegas di dalam ketentuan **Pasal 345 KUH Perdata**, yakni :

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"

Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata, maka secara dan demi hukum Pemohon selaku orangtua berhak menjadi WALI AYAH dari anaknya yang belum dewasa bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO;

7. Berdasarkan Rumusan Kamar Perdata Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memberikan pedoman yang tegas, yakni Ijin menjual terhadap harta yang menjasi hak anak dibawah umur yang diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup, tidak perlu disertai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali terlebih dahulu;

Rumusan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 ini adalah menegaskan bahwa orang tua adalah wali karena hukum, selama hak tersebut tidak dicabut, maka Negara harus mengakui orangtua merupakan representasi SAH bagi

Hal 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon yang demi hukum dinyatakan sebagai WALI AYAH dari seorang anaknya bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO yang belum dewasa, maka saat ini bermaksud untuk mengajukan Permohonan Ijin Menyewakan kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA guna mewakili kepentingan KENNETH AGAEL KRISTANTO yang masih belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, terhadap harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA yang menjadi bagian KENNETH AGAEL KRISTANTO;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang demikian, maka patut dan cukup beralasan hukum apabila permohonan Ijin Menyewakan yang diajukan oleh Pemohon selaku WALI AYAH dari seorang anak bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO yang masih belum dewasa mengenai Penetapan Ijin Menyewakan dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Bahwa permohonan Pemohon adalah disertai bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata -jo- Pasal 164 HIR -jo- 165 HIR (terlampir dalam berkas permohonan);

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ERASTUS KRISTANTO) yang bertindak selaku WALI AYAH dari seorang anak bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO yang masih belum dewasa untuk Menyewakan harta peninggalan harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA yang menjadi bagian KENNETH AGAEL KRISTANTO yang berupa :
 - Sebidang tanah pertanian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 812/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tgl. 18-03-2009, No. 152/11.05/2009 Tgl. 18-03-2009, Luas : 9.416 M2, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, atas nama ERASTUS KRISTANTO;

Hal 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578312204840001 atas nama ERASTUS KRISTANTO, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578310101083554 atas nama kepala keluarga: ERASTUS KRISTANTO, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 3578-KW-02112011-0030 atas nama ERASTUS KRISTANTO dengan MELISA TANAKA, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-05092012-0019 atas nama KENNETH AGAEL KRISTANTO, anak kesatu laki-laki dari suami istri: ERASTUS KRISTANTO dan MELISA TANAKA, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-08062021-0179 atas nama MELISA TANAKA, bukti P-5;
6. Fotocopy Keterangan tentang hak waris tanggal 1 Juli 2026 Nomor 259/HW/2026 yang dibuat dihadapan Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 812 Desa Ambeng2 Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak: ERASTUS KRISTANTO, bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TJIO KIOK CHIEN;

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MELISA TANAKA, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama: KENNETH AGAEL KRISTANTO (Lahir tanggal 25 Juli 2012);
- Bahwa anak Pemohon masih berusia ± 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon tersebut maka Pemohon bersama dengan anaknya merupakan ahli waris sah dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki harta yang diperoleh selama menikah dengan istrinya, yaitu berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyewakan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini status tanah tersebut masih akan disewakan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

2. Saksi MELIVIA TANAKA;

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama MELISA TANAKA, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama: KENNETH AGAEL KRISTANTO (Lahir tanggal 25 Juli 2012);
- Bahwa anak Pemohon masih berusia ± 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon tersebut maka Pemohon bersama dengan anaknya merupakan ahli waris sah dari istri Pemohon;

Hal 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki harta yang diperoleh selama menikah dengan istrinya, yaitu berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyewakan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini status tanah tersebut masih akan disewakan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578312204840001 atas nama ERASTUS KRISTANTO dan bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578310101083554 atas nama kepala keluarga: ERASTUS KRISTANTO yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Alam Hijau F-2/44 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti tersebut di atas Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin kepada Pemohon (ERASTUS KRISTANTO) untuk bertindak selaku wali Ayah dari seorang anak bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO yang masih belum dewasa untuk menyewakan harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA yang menjadi bagian KENNETH AGAEL KRISTANTO berupa Sebidang tanah pertanian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 812/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tgl. 18-03-2009, No. 152/11.05/2009

Hal 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 18-03-2009, Luas : 9.416 M2, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, atas nama ERASTUS KRISTANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seblum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya dalam menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan perwalian pemohon di atas, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sementara itu berkaitan dengan ketentuan diatas, pasal 345 KUH perdata menyatakan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 3578-KW-02112011-0030 atas nama ERASTUS KRISTANTO dengan MELISA TANAKA, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-05092012-0019 atas nama KENNETH AGAEL KRISTANTO, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon (ERASTUS KRISTANTO)

Hal 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MELISA TANAKA pada tanggal 30 Oktober 2011 telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: KENNETH AGAEL KRISTANTO lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-08062021-0179, telah diperoleh fakta bahwa istri Pemohon yang bernama MELISA TANAKA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, apabila diperhatikan antara ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan maksud permohonan pemohon diatas, Pengadilan berpendapat sebenarnya permohonan pemohon kurang tepat karena berdasarkan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada orang tua untuk dapat mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga tanpa penetapan pengadilan pun sebenarnya orang tua atau salah satu orang tua dapat bertindak untuk dan atas nama anaknya baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun di dalam praktek kehidupan sehari-hari ternyata penetapan perwalian sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon sangat diperlukan oleh masyarakat dan instansi pemerintah maupun perbankan, dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama: KENNETH AGAEL KRISTANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan khusus yaitu dalam hal menyewakan harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA yang menjadi bagian KENNETH AGAEL KRISTANTO berupa Sebidang tanah pertanian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 812/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tgl. 18-03-2009, No. 152/11.05/2009 Tgl. 18-03-2009, Luas : 9.416 M2, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, atas nama ERASTUS KRISTANTO (bukti P-7);

Hal 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa Keterangan tentang hak waris tanggal 1 Juli 2026 Nomor 259/HW/2026 yang dibuat dihadapan Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H., yang berhak atas seluruh harta peninggalan MELISA TANAKA adalah Pemohon (ERASTUS KRISTANTO) dan anak Pemohon yang bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal menyewakan harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA yang menjadi bagian KENNETH AGAEL KRISTANTO berupa Sebidang tanah pertanian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 812/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tgl. 18-03-2009, No. 152/11.05/2009 Tgl. 18-03-2009, Luas : 9.416 M2, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, atas nama ERASTUS KRISTANTO karena anak Pemohon yang bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO masih belum dewasa, maka yang dapat melakukan tindakan hukum menyewakan tanah adalah Pemohon selaku wali dari anak tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ERASTUS KRISTANTO) yang bertindak selaku wali Ayah dari seorang anak bernama KENNETH AGAEL KRISTANTO yang masih belum dewasa untuk menyewakan harta peninggalan harta peninggalan Almarhumah MELISA TANAKA yang menjadi bagian KENNETH AGAEL KRISTANTO yang berupa :

Hal 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pertanian, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 812/Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Surat Ukur Tgl. 18-03-2009, No. 152/11.05/2009 Tgl. 18-03-2009, Luas : 9.416 M2, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, atas nama ERASTUS KRISTANTO;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2026**, oleh Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Susanawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.,

Ttd.,

Susanawati, S.H., M.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,00

Hal 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2608/Pdt.P/2026/PN Sby